

**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
TORRES Y TAPIA**

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA Nº 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

Arbitraje seguido entre

"SEDA HUANUCO S.A "

(DEMANDANTE)

Y

"EMPRESA CRISBE SCRL"

(Demandado)

EXPEDIENTE Nº 011-2015

LAUDO ARBITRAL

Integrantes del Arbitraje

Abog. TEODOMIRO PELAYO BETETA VENTURA.

ARBITRO UNICO

HEIDI IVONNE TORRES SANTOS DE KULESZA

Secretario Arbitral

SEDE ARBITRAL: JR. 28 DE JULIO 893 2DO PISO DF: 03-HUANUCO

Huánuco, 31 de Marzo de 2016.

JR. 28 DE JULIO Nº 893, SEGUNDO PISO, OFICINA 03.
TELEFONO FIJO: 062 - 620227. CEL. 962500690-962571255. RPM: *673086.
EMAIL: conciliacionyarbitrajetorresytapia@hotmail.com
EMAIL: zelaya.20@hotmail.com
EMAIL: ABOG_HEIDITORRES@hotmail.com.

000049

**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
TORRES Y TAPIA**

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA Nº 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

Huánuco, 31 de marzo de 2016.

DEMANDANTE : SEDA HUANUCO.

DEMANDADO : EMPRESA CRISBE SCRL.

ARBITRO UNICO: TEODOMIRO PELAYO BETETA VENTURA.

SECRETARIA : HEIDI IVONNE TORRES SANTOS DE KULESZA.

LAUDO.ARBITRAL DE DERECHO

EXPEDIENTE ARBITRAL AD HOC - ADMINISTRATIVO

En la ciudad de Huánuco a los veintinueve días del mes de marzo del dos mil dieciséis, el Árbitro Único designado por la Corte del Centro de Arbitraje Nacional e Internacional Torres y Tapia, emite el siguiente Laudo de Derecho.

VISTO:

1.- El Expediente Nº 11 - 2015, seguido por La Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huánuco - Sociedad Anónima SEDA HUANUCO S.A contra CRISBE S.R.L, sobre INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

I.- NORMA CONSTITUCIONAL APLICABLE.

3.- Artículo 62°, inciso 1) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, la función jurisdiccional la ostenta el Poder Judicial de manera exclusiva, de las que se desprende que las controversias derivadas de la relación contractual serán solucionados por la vía arbitral y la excepcionalidad de la función jurisdiccional del arbitraje. En tal sentido existe una relación contractual de la necesaria intervención arbitral y cuya labor arbitral se circunscribe a la excepcionalidad prevista en el ordenamiento constitucional, que no es más que una inspiración del

JR. 28 DE JULIO Nº 893, SEGUNDO PISO, OFICINA 03.
TELEFONO FIJO: 062 - 620227. CEL. 962500690- 962571255. RPM: *673086.
EMAIL: conciliacionyarbitrajetorresytapia@hotmail.com
EMAIL: zelaya.20@hotmail.com
EMAIL: ABOG_HEIDITORRES@hotmail.com.


HEIDI IVONNE TORRES SANTOS DE KULESZA
SECRETARIA ARBITRAL

000039

ejercicio legítimo de dirimir una controversia o incertidumbre jurídica en la sede arbitral dentro del estado constitucional de derecho, que la decisión por tanto encarna cuyo propósito jurídico del estado peruano;

4.- El convenio arbitral que establece la jurisdicción o competencia específica están previstas en el CONTRATO de ejecución de obra, suscrita por la EMPRESA CRISBE S.R.L. la empresa SEDA HUANUCO S.A, referida al contrato de EJECUCION DE OBRA : "MEJORAMIENTO DE LA RED DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO DE LOS SEDIMENTADORES DE LA EPS SEDA HUANUCO S.A DE LA LOCALIDAD DE CANCHAN EN EL DISTRITO DE HUANUCO" , Contrato N° 119-2014 SEDA HUANUCO S.A ADS N° 07-2014-SEDA HUANUCO S.A., cuyo monto del contrato asciende a la suma de S/. 204,239.54 (Doscientos cuatro mil doscientos treinta y nueve con 54 /100 nuevos soles

5.- Es así que el convenio arbitral están contenidas dentro del contrato de ejecución de obra anteriormente señalada, en cuya Clausula Décimo sexto establece: *"cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presente durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 144¹ , 170² , 175³, 176⁴, 177⁵, 181⁶ del reglamento o en su defecto en el artículo , 52 de la ley de contrataciones del estado , facultativamente , cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia , sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas , según lo señalado en el artículo 214 del reglamento de la ley de contrataciones del estado , el laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable , tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia".*

6.- En cuyo marco del convenio pese a que la voluntad contractual rige en las relaciones contractuales, si bien es cierto que se invocó el artículo 52° de la Ley de Contrataciones del Estado – Aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017, modificado por la Ley N° 29873, en las que está

¹ Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: "Nulidad de Contrato.

² Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: "Efectos de la Resolución del contrato"

³ Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: "Ampliación del Plazo Contractual"

⁴ Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: "Recepción y Conformidad de Obra"

⁵ Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: "Efectos de la conformidad"

⁶ Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: "Plazo para los pagos"

CENTRO DE ARBITRAJE TORRES Y APÍA
HADI TORRE SANTOS DE APÍA
SECRETARIA ARBITRAL
000038

inmerso que las controversias de competencia arbitral son pues aquellos referidos a: ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad e invalidez del contrato, como también no se insertaron en el convenio arbitral, lo previsto en el artículo 215° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Supremo N° 184 - 2008 - EF, modificado por el Decreto Supremo N° 138 - 2012 - EF, las que deberá tomarse en cuenta al momento de resolverse la presente controversia arbitral.

II.- AUDIENCIA DE INSTALACION DE TRIBUNAL.

7.- Que, con fecha 01 de julio de 2015 se realizó la Audiencia de Instalación de Tribunal Arbitral (Arbitro Único), conformado por la Arbitro Abg. TEODOMIRO PELAYO BETETA VENTURA, actuando como secretario Arbitral la señora HEIDI IVONNE TORRES SANTOS DE KULEZA para el presente proceso, con la presencia de SEDA HUANUCO S.A., debidamente representado por su Gerente General, señor EDGAR LAGUNA Y MORENO quien se encuentra debidamente por María Del Pilar Espinoza Figueroa, conforme obra en el expediente principal, así mismo se, da cuenta que no se presentó la demandada EMPRESA CRISBE SRL o su representante pese haber sido válidamente notificado conforme advierte en el cargo de notificación obrante en el expediente, En este acto las parte asistente aceptan plenamente la designación del Árbitro Único, por la que suscribieron las reglas a establecerse en el presente proceso.

III.- DEMANDA, PRETENSIONES PLANTEADAS POR EL DEMANDANTE Y MEDIOS PROBATORIOS:

FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO QUE AMPARAN LA DEMANDA.

Que, en resumen señala lo siguiente:

PRETENSION:

8.- Que, con el objeto de precisar los alcances de la demanda y fijar los puntos controvertidos de la acción, proceso a plantear las pretensiones principales de la demanda arbitral la que se sustentan en el contenido en la cláusula Décimo Sexta del contrato de ejecución de obra N° 119-2014-SEDA HUANUCO S.A., ADS N° 07/2014 - SEDA HUANUCO S.A. para la ejecución de la obra "MEJORAMIENTO DE LA RED DE COLECTORES DE

CENTRO DE ABASTECIMIENTO SYTAPIA
HEIDI IVONNE TORRES SANTOS DE KULEZA
SECRETARIA ARBITRAL
000037

ALCANTARILLADO DE LOS SEDIMENTADORES DE LA EPS SEDA HUANUCO S.A DE LA LOCALIDAD DE CANCHAN EN EL DISTRITO DE HUANUCO “, celebrado entre el demandante y el demandado con fecha 13 de octubre de 2014 , que a la letra dice :

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de la ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previstos en los artículos 144 , 170 , 175 , 176 , 177 , y 181 del reglamento o en su defecto , en el artículo 52 de la ley de contrataciones del estado .la misma que fue firmada por todos los representantes legales en consecuencia que se tramite conforme a sus procedimientos todos y cada una de las pretensiones formuladas , con expresa condena de pago de costos y gastos administrativos que demande el presente arbitraje .

a) PRIMERA PRETENSION -PRINCIPAL

Se declare el incumplimiento del contrato en perjuicio de SEDA HUANUCO S.A. y por ende de la garantía de un servicio básico como es la capacitación , procesamiento , procesamiento producción de agua potable y distribución a las ciudades de Huánuco , Amarilis Pillcomarca , y que a la fecha la obra se halla inconclusa en lo que respecta al **“MEJORAMIENTO DE LA RED DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO DE LOS SEDIMENTADORES DE LA EPS SEDA HUANUCO S.A. EN LA LOCALIDAD DE CANCHAN DEL DISTRITO DE HUANUCO.”** ,lugar de capación del agua , poniendo en riesgo el normal abastecimiento a la planta de tratamiento para el proceso de potabilización del agua con el fin de ser distribuida a nuestros usuarios a las ciudades de Huánuco , Pillcomarca y Amarilis , siendo este líquido elemento básico para la subsistencia del ser humano , cuyo derecho se haya amparado en la constitución política del estado .

b) SEGUNDA PRETENCION- PRINCIPAL

Que , la obra no ha sido ejecutada de acuerdo a las especificaciones procedentes del expediente técnico y los planos respectivos que fueron oportunamente


CENTRO DE ARBITRAJE
HEIDI TORRE SANCHEZ
SECRETARIA ARBITRAL

000036

entregados al contratista no guardando relación de los niveles, razón que a la fecha no cumple la función

c) **TERCERA PRETENSION - PRINCIPAL**

Que, la ejecución de la obra no amerito la formación del comité de recepción, por estar inconclusa y por la existencia desde el principio de las observaciones que no fueron subsanadas oportunamente.

d) **CUARTA PRETENSION -PRINCIPAL**

Que, se determine a través de un peritaje especial los daños causados a la infraestructura existente, proveniente de los trabajos realizados erróneamente por no haberse cumplido con las especificaciones técnicas y/o planos.

e) **QUINTA PRETENSION - PRINCIPAL**

Se solicite al contratista CRISBE SCRL., la rectificación de la obra para que cumpla el objetivo de mejoramiento para lo que fue contratado, caso contrario se disponga la devolución de los pagos realizados por valorizaciones que no fueron verificadas formalmente el levantamiento de las observaciones planteadas oportunamente.

f) **SEXTA PRETENSION - PRINCIPAL**

Ordene a la demanda realice la rectificación de los defectos de la obra.

g) **SEPTIMA PRETENSION - PRINCIPAL**

Que, se ordene a la demandada el pago de costos y gastos administrativos del proceso arbitral al 100%, porque pese a haberse solicitado la conciliación no ha mediado intensión de acuerdo.

h) **OCTAVA PRETENSION- PRINCIPAL**

Que se ordene a la demandada el pago por indemnización por DAÑOS Y PERJUICIOS ocasionados por la contratista a razón del incumplimiento de las obligaciones contractuales y de las consecuencias que podría causar a la infraestructura existente, cuyo monto me reservo el derecho de señalarlo ya que oportunamente se determinara a través de un peritaje.

9.- FUNDAMENTOS DEL PETITORIO, CONSIDERACIONES PRELIMINARES CONVENIO ARBITRAL:

Las partes no determinaron específicamente de una cláusula arbitral ni celebraron un convenio arbitral sin embargo dentro del

CENTRO DE ADMINISTRACIÓN Y APÍA
HEDINONE TORRE SANTOS
SECRETARÍA GENERAL

000035

contenido del contrato está determinada en el contenido de la cláusula décimo sexta del contrato de obra N° 119-2014-SEDA HUANUCO S.A para la ejecución de la obra "MEJORAMIENTO DE LA RED DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO DE LOS SEDIMENTADORES DE LA EPS SEDA HUANUCO S.A DE LA LOCALIDAD DE CANCHAN EN EL DISTRITO DE HUANUCO", con fecha 13 de octubre de 2014, que a la letra dice ...

"CLAUSULA DECIMO SEXTA: SOLUCION DE CONTROVERSIA ".- cualquiera de las partes tienen el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 144, 170, 175, 176, 177, y 181 del reglamento o, en su defecto en el artículo 52 de la ley de contrataciones del estado

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el Art. 214, 215 del reglamento.

El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

10.- FUNDAMENTOS DE HECHO:

- a) Que con fecha 13 de octubre de 2014, el demandado y mi representada firmaron el contrato de obra N° 119-2014 – SEDA HUANUCO S.A ADS N° 07-2014 – SEDA HUANUCO S.A para la ejecución de obra "MEJORAMIENTO DE LA RED DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO DE LOS SEDIMENTADORES DE LA EPS SEDA HUANUCO S.A DE LA LOCALIDAD DE CANCHAN EN EL DISTRITO DE HUANUCO", por un MONTO DE S/. 204,239.54(DOSCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 54/100 NUEVOS SOLES), con un plazo de ejecución de 90 días calendarios.
- b) Que, con fecha 03 de noviembre de 2014 se hizo entrega del terreno al contratista CRISBE SCRL. Suscribiéndose el acta de entrega del terreno correspondiente.
- c) Que, una vez entregado el terreno para la ejecución de obra y en aplicación del Art. 184 del RCE que la letra dice: el inicio

CENTRO DE ARBITRAJE TORRES Y TAPIA
HEIDI MARIE TORRES SANTOS DE ALBUZAR
SECRETARIA ARBITRAL

000034

del plazo de ejecución de obra comienza a regir desde el día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones :

- d) Que, se designó al inspector y supervisor mediante el contrato servicio de consultoría N° 127-2014- SEDA HUANUCO S.A designado al ing. JIMMY RICHARD TAPIA ZEVALLOS para que realice el servicio de supervisión para la obra "MEJORAMIENTO DE LA RED COLECTORA DE ALCANTARILLADO DE LOS SEDIMENTADORES DE LA EPS SEDA HAUNUCO S.A. DE , LA LOCALIDAD DE CANCHAN - HUANUCO .
- e) Que, la entidad oportunamente ha hecho entrega del expediente técnico de la obra.
- f) Qué. la entidad ha hecho entrega del terreno para la ejecución el mismo que se realizó con fecha 03 de noviembre de 2014 conforme al acta de entrega de terreno correspondiente
- g) Que, la entidad ha cumplido con la condiciones de pago establecidos en la cláusula cuarta del contrato , bajo la observancia del artículo 48 de la ley de contrataciones del estado y conforme a las valorizaciones presentadas
- h) Que, con fecha 17 de marzo de 2015, el contratista mediante carta notarial dirigida a SEDA HUANUCO S.A. requiere el pago de la valorización de obra N° tres (03) correspondiente al mes de enero ascendente a la suma de s/. 30, 595.60 (TREINTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 60/100 NUEVO SOLES) , además solicita que se designe el comité de recepción de obra , actos imposible de efectuarse por cuanto la obra estuvo observada en varias oportunidades y con anterioridad , las cuales fueron puestas en conocimiento del contratista , supervisor y residente , teniendo en cuenta la importancia de esta obra resulta imposible recepcionar una obra inconclusa y defectuosa y , teniendo en cuenta el grado de responsabilidad por parte de la empresa prestadora de servicios frente al riesgo que implica el colapso del sistema de capacitación y consecuentemente el desabastecimiento de agua potable de las ciudades de Huánuco , , Amarilis Pillcomarca , siendo este un servicio de necesidad , básica protegida constitucionalmente para el desarrollo de la vida humana y la salud publica resulto imposible proceder a aceptar lo requerido por el contratista , por lo tanto la obra no ha sido entregada ni recepcionada simplemente por estar

CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN
HELYN TORRE SANTOS DE ROSA
SECRETARIA GENERAL

000033

- inconclusa y defectuosa , y que habiendo revisado los asientos procedentes del cuaderno de obra se ha verificado que el ingeniero , residente de la obra no ha suscrito ninguno de ellos , seguramente porque sabía del estado situacional de la ejecución de la obra a fin de evitar responsabilidades futura
- i) Que, con **informe N°. 402-2014-GO-CC-SEDA HUANUCO S.A.**, de fecha 24 de diciembre de 2014 el especialista en control de calidad informa la disconformidad de los operadores de capacitación por el mejoramiento de desagüe , quienes manifestaron en todo momento que no discurría normalmente el agua , muy por el contrario se quedaba estancada.
- j) Que, con **informe N° 002-2015-GO-COCC-SEDA HUANUCO S.A** de fecha 05 de enero de 2015 el coordinador operacional y control de calidad informa el riesgo de desmoronamiento de canal de ingreso a los prosedimentadores , solicitando se ordene al contratista adopte las acciones necesarias (lo que implicaría el desmoronamiento de los pre-sedimentados - desabastecimiento de agua cruda para ser procesada y convertida en agua potable en la planta de tratamiento de cabrito pampa).
- k) Qué. Mediante **carta N° 01-2015 -GO -SEDA HUANCUCO S.A .**, de fecha 06 de enero de 2015 el gerente operacional comunica al gerente de CRISBE SCRL , tomar las precauciones del caso en merito informe N° 002-2015-GO-COCC-SEDA HUANUCO S.A, de fecha 05 de enero de 2015.
- l) Que, con **informe N°. 024-2015 -CPO/GO-SEDA HUANUCO S.A** , de fecha 25 de febrero de 2015 , el coordinador proyectos y obras formula observaciones en la ejecución de la obra "mejoramiento de la red colectora de alcantarillado de los sedimentado res de la EPS SEDA HUANUCO S.A ., de la localidad de canchan - Huánuco " , obra supuestamente culminada al 100%
- m) Que, con **informe N° 025-2015-CPO/GO-SEDA HUANUCO S.A .**, de fecha 25 de febrero de 2015 , el coordinador de proyectos y obras efectúa la devolución de valorización de obra N° 03- enero 2015 , a fin de que se levante las observaciones realizadas a la ejecución de la obra a través del informe N° 024-2015-CPO /GO -SEDA HUANUCO SA, para que una vez levantada las observaciones proceder al pago de

CENTRO DE ARBITRAJES Y MEDIACIÓN
HEDINORCA TORRES Y CIA
SECRETARÍA ARBITRAL

000032

la última valorización de obra , así como el trámite , de recepción de la misma .

- n) Que, con **informe N° 038-2015-CPO/GO -SEDA HUANUCO S.A.** , de fecha 12 de marzo de 2015. el coordinador de proyectos y obras señala en sus conclusiones que el contratista **no procedió a levantar ninguna de las observaciones realizadas a través del informe N° 024-2015-CPO .S.A** , del mismo modo señala que el **ingeniero residente de obra ni el supervisor , comunicaron a la entidad que la tubería considerada en el expediente técnico era de menor diámetro que la tubería existente .**
- o) Que, según , **carta N° 043-2015 -GG-SEDA HUANUCO S.A.** , de fecha 02/03/2015 la gerencia general ha notificado notarialmente a la empresa CRISBE SCRL , las observaciones descritas en el informe N° . 024-2015-CPO/GO-SEDA HUANUCO SA. , para que proceda al levantamiento de las mismas (**no se levantaron**).
- p) Que, , mediante carta N° 001-2015-CRISBE SCRL de fecha 06 de marzo 2015 , su representada requiere que en un plazo de cinco días hábiles se proceda al pago de la valorización de obra N° 03 correspondiente al mes de enero 2015 , así como la designación del comité de la recepción de obra , el mismo que resulta ilógico por cuanto es de su conocimiento que en el transcurso de la ejecución de la obra se presentaron diversos informes en los cuales se realizan las observaciones correspondientes para que puedan ser levantadas.
- q) Que , mediante carta notarial de fecha 17 de marzo de 2015 la empresa CRISBE SCRL, **DA POR RESUELTO** el contrato de obra N° 1119-2014 SEDA HUANUCO S.A. , ADS N° 07-2014 - SEDA HUANUCO , por causal de INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ESCENCIALES , por mi representada
- r) Que mediante **informe N° 045-2015-GO-SEDA HUANUCO S.A.** de fecha 19 de marzo de 2015 , emitido por el gerente operacional , en respuesta a la carta notarial recepcionada con fecha 17 de marzo de 2015 . emite opinión técnica recomendando al contratista levantar las observaciones plasmadas en los informes técnicos : informe N° 002-2015-GO-COCC-SEDA HUANUCO S.A. , informe N° 024-2015 -CPO /GO -SEDA HUANUCO S,A , **informe N° 038-2015-CPO/GO-**

CENTRO DE CONCILIACIÓN Y MEDIACIÓN
HECHO EN LIMA A 15 DE MARZO DE 2015
SECRETARÍA ARBITRAL

000031

SEDA HUANUCO S.A otorgándole un plazo perentorio de 05 días hábiles caso contrario la ENTIDAD deberá resolver el contrato de obra N° 119-2014 - SEDA HUANUCO S.A.

- s) Que , según el **informe N° 065-2015-GO- SEDA HUANUCO S.A** , de fecha 28 de abril de 2015 emitido por la gerencia general . detalla la opinión técnica - legal , indica que la obra esta inconclusa , porque cuenta con trabajos observados y que el contratista no ha levantado además el supervisor de obra omitió la exigencia del levantamiento de observaciones , que el supervisor en forma irresponsable y sin evaluar la obra respecto a las consecuencias opina en forma contraria a la realidad siendo de su conocimiento que el contratista se negaba a levantar las observaciones , razones por la que la entidad no ha podido canalizar la **recepción de obra** , asimismo es necesario tener en cuenta el art. 50° de la ley de contrataciones y su reglamento que es responsabilidad del contratista de la calidad de ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes y servicios ofertados
- t) Que, el supervisor ha incumplido las funciones conforme a lo establecido en el Artículo 193.- **funciones del inspector o supervisor , los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector o supervisor , según corresponda , quien será el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución de la obra y del cumplimiento del contrato** , con lo que resalta la función de supervisor según corresponda , siendo la principal de controlar la ejecución de la obra y absolver las consultas que le formule el contratista según lo previsto y pese a las facultades que tenía no hizo las recomendaciones necesarias durante la ejecución de la obra ni tampoco exigió el levantamiento de las observaciones planteadas por la gerencia operacional y las áreas respectiva .
- u) Que , el residente de obra no ha suscrito los asientos correspondientes al desarrollo de la ejecución de la obra , por lo tanto carecen de valor probatorio para el contratista de haber efectuado tales acciones .

10.- FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Fundamento mis pretensiones bajo el amparo de la ley de contrataciones del estado y su reglamento.


CENTRO DE ARBITRAJE Y TAP
HEIDI TORRE TORRE SANTOS DE CULEZA
SECRETARIA ARBITRAL

000020

La constitución política del estado.

Art. 158.- garantía de fiel cumplimiento: (...) y tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista o en el caso de bienes y servicios . o hasta el **Art. 175.**

Ampliación del plazo contractual:

2. atrasos o paralizaciones no imputables al contratista.

(...) el contratista deberá solicitar dentro de los siete días hábiles e aprobado el adicional o de finalización el hecho generador o del atraso o paralización

la entidad resolverá sobre dicha solicitud en el plazo de 10 días computados desde su presentación . de no existir pronunciamiento expreso , se tendrá por aprobada la solicitud del contratista bajo responsabilidad del titular de la entidad (...)

Art. 184 inicio del plazo de ejecución:

El inicio de plazo de ejecución de la obra comienza a regir desde el día siguiente de que se cumpla las siguientes condiciones :

- Que, se designe al inspector o supervisor según corresponda
- Que, la entidad haya hecho entrega del expediente técnico
- Que, la entidad haya hecho entrega el terreno o lugar donde se ejecuta la obra.
- Que, la entidad provea la entrega de los materiales de obra (...)
- Que, se haya entregado el adelanto directo al contratista (...)

Las condiciones que se refieren los literales precedentes , deberán ser cumplidas dentro de los 15 días contados a partir de la suscripción del contrato(...)

Art.185

Residente

de

obra:

En toda obra se contara de modo permanente y directo con un profesional colegiado, habilitado y especializado , designado por el contratista , previa conformidad de la entidad , como residente de obra, el cual podrá ser ingeniero o arquitecto , según corresponda a la naturaleza de los trabajos con no menos de 2 años de ejercicio profesional

Art. 190 supervisión:

Toda obra se contrata de modo permanente y directo con un inspector , o un supervisor quedando prohibida la existencia de ambos en una misma obra.



000029

(...) el supervisor, será una persona natural o jurídica especialmente contratada para dicho fin. En el caso de ser una persona jurídica, esta designada a una persona natural especialmente contratada para dicho fin.

Art. 194 cuaderno de obra:

En la fecha de entrega de terreno, se abrirá el cuaderno de obra, el mismo que

Será firmada en todas sus paginas por el inspector o supervisor de obra y por el residente a fin de evitar su adulteración. dichos profesionales son los únicos autorizados para anotaciones en el cuaderno de obra, el original quedara en poder de la entidad.

Art. 195 ocurrencias:

En la fecha de entrega de terreno, se abrirá el cuaderno de obra, el mismo que será firmada en todas sus paginas por el inspector o supervisor de obra y por el residente a fin de evitar su adulteración. Dichos profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra (...) concluida la ejecución de la obra, el original quedara en poder de la entidad.

Art. 197 valorizaciones y Metrados:

Las valorizaciones tienen el carácter de pago a cuenta y serán elaboradas el ultimo día de cada periodo, previsto en las bases por el inspector o supervisor, y el contratista (...) los metrados de obra ejecutados de serán formulados y valorizados conjuntamente con el contratista y el inspector o supervisor y presentados a la entidad dentro de los plazos que establezca el contrato si el inspector o supervisor, y presentados a la entidad dentro de los plazos que establezca en contrato, si el inspector o supervisor no se presenta para la valorización conjunta con el contratista, este la efectuara el inspector o supervisor deberá efectuar los metrados durante el periodo de aprobación de la valorización.

El plazo máximo de aprobación por el inspector o supervisor de las valorizaciones y su remisión a la entidad, para periodos mensuales era de cinco días, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva y será cancelada por la entidad en fecha no posterior, al ultimo día de tal mes (...)

Art. 200 causales de ampliación:

Para que proceda una ampliación de plazo conformidad con lo establecido en el Art. precedente, desde el inicio y durante la ocurrencia de la causal, el contratista, por

CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN
HECTOR NOEL JORGE SANTOS DE LA ROSA
SECRETARÍA ARBITRAL

000028

intermedio de su residente deberá anotar en el cuaderno de obra las circunstancias que a criterio ameriten ampliación de plazo dentro de los quince días siguientes de concluido el hecho invocado, el contratista o su representante legal, solicitará y cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor según corresponda siempre que la demora afecta la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente y el plazo adicional resulte necesario para la culminación de la obra, (...) el inspector o supervisor, emitirá un informe expresando opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remitirá a la entidad en un plazo no mayor de siete días, contado desde el día siguiente de presentado la solicitud la entidad emitirá una resolución sobre dicha ampliación en un plazo máximo de diez días contados desde el día siguiente de la recepción del informe indicado (...)

Art. 206 intervención económica:

La entidad de oficio o a solicitud de parte intervenir la obra en caso fortuito o fuerza mayor o por incumplimiento de las estipulaciones contractuales que a su juicio no ameritan la terminación de los trabajos, la intervención económica de la obra es una medida que se adopta por consideraciones de orden técnico y económico con la finalidad de culminar la ejecución de los trabajos, sin llegar al contratista al margen de su participación contractual y sus obligaciones correspondientes, perdiendo el derecho al reconocimiento de mayores gastos generales indemnización o cualquier otro reclamo cuando la intervención será por incumplimiento del contratista, si el contratista rechaza la intervención económica, el contrato será resuelto por incumplimiento para la aplicación de lo establecido en el presente artículo deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en la directiva y demás disposiciones que dicte el OSCE sobre la materia,

Finalización de la intervención económica de obra finaliza, cuando el contratista no mantiene vigentes las garantías de fiel cumplimiento y por los adelantos por el plazo que dure la intervención hasta la liquidación del contrato.

IV.- ARGUMENTOS PARA LAS PRETENSIONES:

12.- RESPECTO A LA PRIMERA PRETENSION -PRINCIPAL

Que, es preciso tener en cuenta que el contratista incumplió el contrato en perjuicio de SEDA HUANUCO S.A. y por ende la garantía de un servicio básico como es la captación, procesamiento, producción de agua potable y distribución a las ciudades de Huánuco, Amarilis y Pillcomarca, y que a la fecha la obra se

CENTRO DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
HEINER TORRE SANTOS DE RIVERA
SECRETARÍA GENERAL

000027

halla inconclusa en lo que respecta a lo contratado para el **"MEJORAMIENTO DE LA RED DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO DE LOS SEDIMENTADORES DE LA EPS SEDA HUANUCO S.A EN LA LOCALIDAD DE CANCHAN DEL DISTRITO DE HUANUCO"** lugar de capación del agua, poniendo en riesgo el normal abastecimiento a la planta de tratamiento para el proceso de potabilización del agua con el fin de ser distribuida a nuestros usuarios a las ciudades de Huánuco, Pillcomarca y Amarilis, siendo este un liquido elemento básico para la subsistencia del ser humano, cuyo derecho se haya amparado en la constitución política del estado respecto a la salud publica.

13.- CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA PRETENSION-PRINCIPAL

Que, la obra no ha sido ejecutada de acuerdo a las especificaciones del expediente técnico y los planos o respectivos que fueron oportunamente entregados al contratista no guardando relación de los niveles establecidos razón que a la fecha no cumple con la función y por el contrario pone en riesgo la infraestructura existente.

14.- RESPECTO A LA TERCERA PRETENSION-PRINCIPAL

Que, la ejecución de la obra no amerita la formación del comité de recepción, por estar inconclusa y por la existencia de observaciones desde el principio, las cuales no fueron subsanadas oportunamente pese a los diversos requerimientos efectuados por la empresa SEDA HAUNCUO S.A al contratista

15.- RESPECTO A LA CUARTA PRETENSION - PRINCIPAL

Que, se practique especializado para determinar el estado actual de la obra, avance y se determine a través de el los daños causados a la infraestructura existente, proveniente de los trabajos realizados erróneamente por no haberse cumplido con las especificaciones técnicas y/o planos que en lugar de mejorar se habría empeorado el funcionamiento de la planta de captación de agua cruda.

16.- RESPECTO A LA QUINTA PRETENSION - PRINCIPAL

Se solicite al contratista CRISBE SCRL, la rectificación de la obra para que cumpla el objetivo de mejoramiento para lo que fue contratado, caso contrario se disponga la devolución de los pagos realizados por valorizaciones anteriores que no fueron verificadas formalmente el levantamiento de las observaciones planteadas oportunamente y se determine las responsabilidades del contratista, residente y supervisor.

17.- RESPECTO A LA SEXTA PRETENSION - PRINCIPAL

CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN
SECRETARIA ARBITRAL

Se ordene a la empresa demanda CRISBE SCRL, realice la rectificación de los defectos de la obra a la brevedad posible teniendo cerca la época de lluvias a razón del invierno y la crecida del río higueras, hechos naturales que dificultaran las acciones y por lo tanto afectara el abastecimiento del agua potable.

18.- RESPECTO A LA SEPTIMA PRETENSION- PRINCIPAL

Que, se ordene a la demandada el pago de costos y gastos administrativos del proceso arbitral al 100% porque pese a haberse solicitado la conciliación no ha mediado intención de acuerdo causando grave perjuicio a mi representada y consecuentemente un perjuicio económico y social por tratarse de un elemento básico para la salud pública y supervivencia de las personas que radican en Huánuco, Amarilis Pillcomarca.

19.- RESPECTO A LA OCTAVA PRETENSION- PRICIPAL

Que, se evalúe y valore los daños y perjuicios ocasionados a mi representada por la mala ejecución y falta de calidad de la obra contratada y ejecutada al margen de las especificaciones técnicas y los planos, y se ordene a la demandada, el pago íntegro por el concepto de indemnización por DAÑOS Y PERJUICIOS ocasionados por el contratista a razón del incumplimiento de las obligaciones contractuales y de las consecuencias que podría causar a la infraestructura existente, cuyo monto me reservo el derecho de señalarlo ya que oportunamente se determinara a través de un peritaje y la valorización real, asimismo se verifiquen si las observaciones formuladas en cada valorización pagada fueron levantadas o no, debiendo correr traslado al residente y supervisor para su versión respecto a la ejecución y desarrollo de los actos de la obra.

Estando conforme a los hechos expuestos y fundamentos jurídicos hay motivos justificados para iniciar el procedimiento arbitral y por lo tanto solicito que el total de costas y costos provenientes del proceso arbitral sean reembolsados por CRISBE SCRL.

20.- MEDIOS PROBATORIOS:

Los medios probatorios son el parte como anexos de la demanda, consistente en los siguientes:

- a) Contrato de obra N° 119-2014- SEDA HUANUCO S.A
- b) Informe N° 402-2014-GO-CC-SEDA HUANUCO S.A.
- c) Informe N° 002-2014-GO-COCC-SEDA HUANUCOS.A.
- d) Carta N° 01-2015-SEDA HUANUCO S.A
- e) Informe N° 024-2015-CPO/GO-SEDA HUANUCO S.A
- f) Informe N° 025-2015-CPO/GO-SEDA HUANUCO S.A
- g) Informe N° 038-2015-CPO/GO SEDA HUANUCO S.A
- h) Carta N° 043-2015-GG -SEDA HUANUCO S.A



- i) Carta N° 001-2015- CRISBE SCRL
- j) Carta N° 002-2015-crisbe SCRL.
- k) Contrato de obra N° 119-2014-SEDA HUANUCO S.A
- l) Informe N° 402-2014-GO-CC -SEDA HUANUCO S.A
- m) Informe N° 002-2014-GO—COCC-SEDA HUANUCO S.A
- n) Carta N° 01-2015-SEDA HUANUCO S.A
- o) Informe N° 024-2015-CPO/GO -SEDA HUANUCO S.A
- p) Informe N° 025- 2015 -CPO/GO - SEDA HUANUCO S.A
- q) Informe N° 038-2015-CPO/GO SEDA HUANUCO S.A
- r) Carta N° 043-2015-GG—SEDA HUANUCO S.A.
- s) Carta N° 001-2015-Crisbe SCRL
- t) Carta N° 002-2015- Crisbe SCRL
- u) La declaración de parte , respecto a la entrega de los planos y expedientes técnicos y los demás componentes respecto a la obra a ejecutada.
- v) Testimoniales del ing. Edgar laguna y moreno - gerente general de SEDA HUANUCO S.A respecto a las observaciones planteadas oportunamente en su condición de personal de planta .
- w) Testimoniales del ing. Enrique samillan alache - gerente operacional de SEDA HUANUCO S.A respecto a las observaciones planteadas oportunamente por el personal de planta y control de calidad
- x) Testimonial del biólogo David rodríguez Villavicencio – coordinador de control de calidad de SEDA HUANUCO S.A respecto a las observaciones manifestadas por el personal encargado de la captación.
- y) Testimoniales del personal encargado del control y mantenimiento de la planta de captación de canchan.
- z) Testimoniales del ing. Yimmy Richard tapia Zevallos supervisor de obra por SEDA HUANUCO S.A respecto a la conformidad manifestada.
- aa) Testimoniales del ing. Luis enrique Cabanillas Fernández, residente de obra.

21.- **PRIMER OTROSI DIGO.-** solicito se requiera al demandado exhiba el cuaderno de obra original , y sea revisado y verificado los asientos respecto a los planos.

22.- **SEGUNDO OTROSI DIGO.-** Oficiase al colegio de ingenieros y peritos del REPEJ del poder judicial para que designe un perito ingeniero para que realice un peritaje respecto a la situación real de obra y el equivalente al pago de valorizaciones efectuadas .

VI.- AUDIENCIA DE CONCILIACION, FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS Y ADMISION DE MEDIOS PROBATORIOS.

23.- Oportunamente que mediante resolución N° 03-2015-AU-TPBV-HCO, Su fecha 03 de setiembre del año 2015, se citó a las partes a la audiencia de conciliación, fijación de puntos controvertidos y admisión de medios probatorios, la misma que se realizó el día 14 de setiembre del 2015 a horas 9:15 am, en dicha diligencia se contó con la asistencia de la EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA ALCANTARILLADO DE HUANUCO SOCIEDAD ANONIMA con RUC N° 20126850680 en adelante SEDA HAUNUCO S.A C Representado por su gerente general Lic. JOSE LUIS GARCIA CARDICH, a la vigencia de poder adjuntada a la presente y la escritura pública de delegación de facultad a la Abogada, MARIA DEL PILAR ESPINOZA FIGUEROA con REG. N° 1259 CAH. Y no contando con la presencia de la parte demanda empresa CRISBE SRL, habiendo sido válidamente notificada, no siendo posible arribar a un acuerdo conciliatorio. Igualmente el árbitro único procedió a fijar Los puntos controvertidos siendo lo siguiente:

- a) Determinar si corresponde o no que el tribunal declare el incumplimiento de contrato de obra N° 119-2014 "MEJORAMIENTO DE LA RED DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO DE LOS SEDIMENTADORES DE LA EPS SEDA HUANUCO S.A EN LA LOCALIDAD DE CANCHAN DEL DISTRITO DE HUANUCO
- b) Determinar si corresponde o no que el tribunal declare que la ejecución de la obra " MEJORAMIENTO D E LA RED D COLECTORES DE ALCANTARILLADO DE LOS SEDIMENTADORES DE LA EPS SEDA HUANUCO S. A EN LA LOCALIDAD DE CANCHAN DEL DISTRITO DE HUANUCO " hayan sido sin tomar en cuenta las especificaciones del expediente técnico y los planos respectivos con el que se contrato .
- c) Determinar si corresponde o no que el tribunal arbitral exhorte al ente competente en conformar el comité de recepción de obra .
- d) Determinar si corresponde o no que este tribunal ordene un reconocimiento de indemnización por la impericia en la ejecución contractual de cuyo resultado obtenerse de la labor pericial .
- e) Determinar si corresponde o no que el tribunal arbitral ordene al demandado la culminación de la obra , y no dar por concluido que pudiera habitar la conformación del comité de recepción , lo que deberá ordenar al supervisor de la entidad actuar conforme a ley .
- f) Determinar a quién y en qué proporción corresponde el pago de los gastos arbitrales , costas y costos del presente arbitraje.
- g) Determinar si corresponde o no que este tribunal ordene a la demandada el pago por indemnización por daños y perjuicios

CENTRO DE ARBITRAJE
JOSÉ TORRES SANTOS DE AULESA
SECRETARIA ARBITRAL

ocasionados por el contratista por incumplimiento de sus obligaciones contractuales.

VII.- ADMISION DE MEDIOS PROBATORIOS:

24.- De conformidad con el numeral 22 parágrafos 3ro del acta de instalación de tribunal arbitral su fecha 01 de julio de 2015, el tribunal arbitral procedió a admitir los medios probatorios :

A. POR PARTE DEL DEMANDANTE : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE HUANUCO SOCIEDAD ANONIMA en adelante SEDA HUANUCO SAC admitase los medios probatorios anexados del numeral 1al 10 adjuntando en la presentación de la demanda siguiendo lo siguiente:

1. Contrato de obra N° 119-2014- SEDA HUANUCO S.A
2. Informe N° 402-2014- GO-CC-SEDA HUANUCO S.A
3. Informe N° 002-2014-GO-COCC-SEDA HUANUCO S.A
4. Carta N° 01-2015-SEDA HAUNUCO S.A
5. Informe N° 024-2015 -CPO/GO -SEDA HUANUCO S.A
6. Informe N° 025-2015-CPO/GO- SEDA HUANUCOS S.A
7. Informe N° 038-2015 -CPO/GO-SEDA HUANUCO S.A
8. Carta N° 043-2015- GG-SEDA HUANUCO S.A
9. Carta N° 001-2015 CRISBE SCRL
10. Carta N° 002-2015 - CRISBE SCRL

En este acto se le pregunta a la demandante. Si los medios probatorios anexados en la demanda consistente en el informe N° 045-2015 y el contrato de servicios de consultoría N° 127-2014- SEDA HUANUCO S.A son medios probatorios respecto a los hechos que acreditan sus pretensiones dijo lo siguiente : si son medios probatorios que acreditan nuestras pretensiones.

Con respecto a los medios probatorios señalados del numeral 11al 20 estas no son admitidas por ser documentos repetidos , la misma que es atribuida por error al demandante al momento de su redacción.

ADMITASE EL MEDIO PROBATORIO CONSISTENTE EN LA DECLARACION DE PARTE, que deberá rendir el demandante en el momento de la audiencia de pruebas sobre la entrega de los planos y expediente técnico y los demás componentes respecto a la obra ejecutada.

ADMITASE EL MEDIO PROBATORIO CONSISTENTE EN LAS TESTIMONIALES, ofrecidas por el demandante de las siguientes personas:

CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN
JURADO DE CONCILIACIÓN
JURADO DE MEDIACIÓN
JURADO DE CONCILIACIÓN Y MEDIACIÓN
JURADO DE CONCILIACIÓN Y MEDIACIÓN

- Ing. Edgar laguna y moreno gerente general de SEDA HUANUCO S.A respecto a las observaciones planteadas oportunamente en su condición de personal de planta .
- Ing. Enrique samillan alache – gerente operacional de SEDA HUANUCO S.A respecto a las observaciones planteadas oportunamente por el personal de planta y control de calidad
- Biólogo David rodríguez Villavicencio- coordinador de control de calidad de SEDA HUANUCO S.A respecto a las observaciones manifestaciones por el personal encargado de la capacitación
- Ing. Yimmy Richard tapia Zevallos supervisor de la obra por SEDA HUANUCO S.A respecto a la conformidad manifestada
- Ing. Luis Enrique Cabanillas Fernández residente de obra , respecto a las testimoniales

B. POR PARTE DEL DEMANDADO: EMPRESA CRSIBE SCRL.

No se admitió ningún medio probatorio, por haberse declarado renuente mediante Resolución N° 04-2015-AU-PTVB-HCO pese a estar válidamente notificado como obra en el expediente.

C. PRUEBAS DE OFICIO:

El Arbitro Solicita al demandado la Copia legalizada del Cuaderno de Obra, la misma que debió ser entrega en el plazo de 5 días.

I. AUDIENCIA DE PRUEBAS:

Que, mediante Resolución N° 06-2015-AU-TPVB-HCO se señala fecha para Audiencia de Pruebas para el día 19 de Octubre de 2015 a horas 9:15 am teniendo los siguientes resultados:

Se verifico la presencia del **ING. EDGAR LAGUNA Y MORENO** y rindiendo su testimonial de la siguiente forma:

1. PARA QUE DIGA : ¿CUÁL ES SU FUNCIÓN EN SEDA HUANUCO S.A Y CUALES SON SUS RESPONSABILIDADES CON RESPECTO A LA EJECUCION DE LA OBRA EN CONTROVERSIA?.

DIJO: MI FUNCION ACTUAL A PARTIR DE DEL MES DEL 13 DE AGOSTO DE 2015 ES DE GERENTE OPERACIONAL Y ME ENCUESTREO A CARGO DEL CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS QUE EJECUTA LA EMPRESA PARA QUE CUMPLA LOS FINES A LOS CUALES SON DISEÑADOS Y EJECUTADOS.

2. PARA QUE DIGA : ¿EN SU INOFORME N° 002 -2015 -GO - COCC INDICA QUE EXISTE EL RIESGO DE

[Firma]
CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACION
TALLENTES TORRE SANTOS DE CUELZA
SECRETARIA ARBITRAL

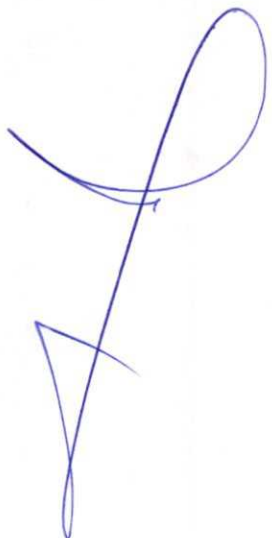
DESMORONAMIENTO DEL CANAL REQUIRIENDO QUE SE ORDENE AL CONTRATISTA QUE ADOpte LAS ACCIONES NECESARIAS PARA PREVENIR ESTE HECHO, INDIQUE UD SI DESPUES DEL 31 DE ENERO DE 2015 UD. HA OBSERVADO EL ASENTAMIENTO DEL CANAL POR ESTE PROBLEMA Y ESTOS SI SE DEBE A DEFICIENCIAS EN EL PROCESO CONSTRUCCIVO DE LA OBRA?.

DIJO :EFECTIVAMENTE EN EL MES DE ENERO DE 2015 ME ENCONTRABA A CARGO DE LA COORDINACIÓN OPERACIONAL Y CONTROL DE CALIDAD SIENDO LA RESPONSABILIDAD DE ESTA ÁREA CONTROLAR LOS PROCESOS PARA EL TRATMIENTO DE AGUA DONDE SE ENCUENTRA INCLUIDO LOS PRESEDIMENTADORES Y EL SISTEMA DE LIMPIEZA DE CANCHAN OBSERVÁNDOSE EN ESA FECHA QUE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA HABÍAN INSTALADO LAS TUBERÍAS SIN LA ADECUADA PROTECCIÓN DE LOS ZANJAS Y ADEMÁS HABÍAN EFECTUADO LA INSTALACION DE TUBERÍAS RELLENANDO CON EL MATERIAL SIN COMPACTAR HECHO QUE ALERTABA POSIBLES ASENTAMIENTOS DEL CANAL EL CUAL FUE COMUNICADO A LA GERENCIA OPERACIONAL, POSTERIORMENTE SE HA VUELTO A EFECTUAR INSPECCIONES EN MI CALIDAD DE GERENTE GENRAL Y SE OBSERVA A LA FECHA QUE ESTA ESTRUCTURA ESTA ASENTADOSE Y SE CORRE EL RIESGO QUE CUALQUIER MOMENTO PUEDA COLAPSAR, SITUACIÓN QUE ES CORROBORADA POR UN INFORME PERICIAL QUE SE EFECTUA A LA OBRA DONDE EN UNO DE LAS CONSECUENCIAS SE INDICA EN EL NUMERAL 2 QUE LA INADECUADA COMPACTACIÓN DE LAS SANJAS EN LAS ZONAS DE CRUCE DE LAS RECOLECTORA CON

EL CANAL DE INGRESO DE AGUA A LOS SEDIMENTADORES, PONE EN RIESGO LA ESTABILIDAD DEL CANAL DE CONCRETO QUE PUEDE FRACTURARSE POR FALTA DE APOYO FIRME. QUE A LA FECHA ES VERIFICABLE ESTE ASENTAMIENTO POR QUE SE ESTA INCREMENTANDO LA ABERTURA DE LA UNIÓN DE LA CANAL CON EL PRESEDIMENTADORE, Y SE OBSERVA UNA INCLINACIÓN DE LAS PAREDES.

3. PARA QUE DIGA: EN EL INFORME 004-2015-GO-COCC MENCIONA QUE EN LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA RED DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO DE LOS SEDIMENTADORES DE LA EPS SEDA HUANUCO S.A, DE LA LOCALIDAD DE CANCHAN, SE ESTAN INSTALANDO TUBERIAS DE MENOR DIAMETRO A LOS QUE SE ENCONTRABAN INSTALADOS Y QUE SE ADOPTEN LAS ACCIONE NECESARIAS PARA GARANTIZAR EN EL FUTURO EVITAR PARALIZACIONES POR DEFICIENCIAS EN EL SISTEMA DE LIMPIEZA DE LOS SEDIMENTADORES. UD CONSIDERA QUE ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL NO HABER OBSERVADO ESTE HECHO.

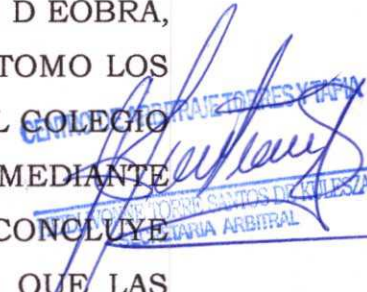
DIJO: EFECTIVAMENTE EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO SE TIENE COMO OBJETIVO LA MEJORA DE LA ELIMINACIÓN DE SEDIMENTADORES DE LOS PRESEDIMENTADORES POR TAL MOTIVO EL CONTRATISTA TIENE LA OBLIGACIÓN TÉCNICA DE VERIFICAR QUE LOS COMPONENTES DE LA OBRA DEBEN DE CUMPLIR CON EL OBJETIVO Y SOBRE TODO TRATÁNDOSE DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DONDE LAS DIMENSIONES Y PENDIENTES SON FUNDAMENTALES PARA LA BUENA OPERATIVIDAD Y DEFICIENCIAS DE LA



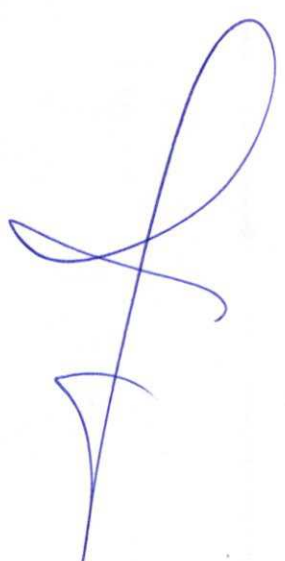
OBRA COMO ES EL PRESENTE CASO, EL CONTARTISTA
PROCEDIO A RETIRAR TUNERIAS DE 22 PULGADAS Y EN
LOS PLANOS ESPECÍFICAMENTE EN EL TP- 01 SE INDICA
TUBERÍAS PBC DE 18 PULGADAS , VALOR MUY INFERIOR
A LA CAPACIDAD REQUERIDA ADEMÁS DEBIO
VERIFICAR LAS PENDIENTES PARA PODER COMPENSAR
LA DISMINUCIÓN DEL ÁREA DEBIÉNDOSE DE
INCREMENTAR LA PENDIENTE EN EL TERRENO HECHOS
TECXNICOS QUE ESTA OBLIGADO TODO CONTRATISTA A
INFORMAR A LA SUPERVISICON A LA ENTIDAD PARA
LIBERAR SUS RESPOSNABILIDADES.

4. PARA QUE DIGA: POR QUE EN SU CONDICION DE
GERENTE GENERAL DE SEDA HUANUCO S.A CONSIDERA
QUE EL CONTRATAISTA CRISBE SCRL NO HA CUMPLIDO
CON EL CONTRATO,

APARTIR DE FEBRERO DE 2015 SE ASUMIO LA
GERENCIA GENERAL FECHA EN QUE EN CONTRATISTA
PRESENTO SU VALORIZACION Y LA COMUNIACION DE
TERMINO DE OBRA MI PERSONA AL HABER EMITIDO LOS
INFORMES EN EL MES DE ENERO ORDENE A LA
GERENCIA OPERACIONAL PARA QUE VERFIQUE EL
LEVANTAMIENTO DE LAS OBSERVACIONES
RESPONDIENDO ESTA AREA QUE NO SE CULMINADO LA
OBRA Y POR TAL MOTIVO NO ERA PROCEDENTE
EFECTUAR EL PAGO DE LA VALORIZACION NUMERO 3 Y
MENOS DESIGNAR UN COMITÉ DE RECEPCION D EOBR,
ADEMAS EN MI CONDICION DE GERENTE SE TOMO LOS
SERVICIOS DE UN PERITO DESIGNADO POR EL COLEGIO
DE INGENIEROS QUIEN EMITIO EL INFOMRE MEDIANTE
CARTA N° 007-2015-INGDADA/PERITO QUIEN CONCLUYE
QUE LA OBRA SE ENCUENTRA INCONCLUSA QUE LAS



SE
ARBITRAL



TUBERIAS NO SE HAN INSTALADO CON LAS PENDIENTES DEL PROYECTO SIENDO INFERIOR AL ESTABLECIDO AL EXPEDIENTE TECNICO Y MUCHOS EN CUATRO TRAMOS LAS PENDIENTES HORIZONTALES A DEMAS MENCIONA DE QUE EXISTE FALLAS EN EL LINEAMIENTO VERTICAL DEFICIENCIAS EN LA COMPACTACION DE LOS RELLENOS Y OTRAS INDICAN QUE EL CONTRATISTA NO CUMPLIO EN EL EXPEDIENTE TECNICO Y POR TAL MOTIVO LA EMPRESA CONSIDERA QUE NO SE HA CUNCLUIDO LA OBRA.

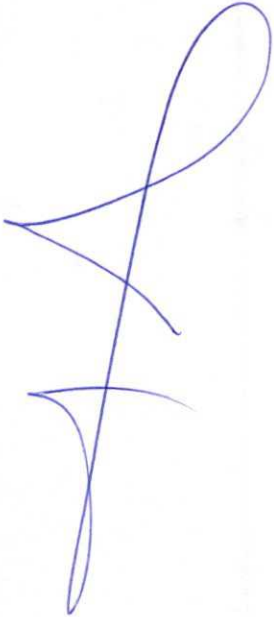
5. PARA QUE DIGA: INDIQUE POR QUE CONSIDERA QUE EL CONTRATISTA CRSIBE SCRL HA EJECUTADO LA OBRA SIN TOMAR EN CUENTA LOS PLANOS Y LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EXPEDIENTE TECNICO Y CUALES ES EL SUSTENTO DOCUMENTADO DE ESTA ASEVERACION.

CONSIDERO NO EJECUTADO EL CONTRATISTA PRIMERO POR LOS HECHOS FISICOS EN CUENTO A LA DIFICULTAD DEL MANTENIMIENTO Y EVACUCION DE SOLIDOS EN LOS SEDIMENTADORES ANTES DE EJCUTARSE ESTA OBRA CON LA INFRESTRUCTURA ANTIGUA SE EVACUABA EL AGUA DE LOS 6 PRESEDIMENTADORES EN FORMA SIMULTANEA HECHO QUE PERMITIA CONTRAL EL TRATAMIENTO EN ESTAS UNIDADES ADEMAS NO EXISTIAN ATOROS EN LA RED COLECTORES POR CAUSAS DE SEDIMENTOS UNICAMENTE SE GENERABA PROBLEMAS POR OBSTRUCCION DE PALOS Y RAMAS POR QUE ATRAVESABAN Y GENERABAN UNA POSTERIOR SEDIUMENTACION Y NO EN EL COLECTOR PRINCIPAL DESPUES DE LA EJECUCION DURANTE Y DESPUES DE LA EJCUCION SE REDUJO LA CAPIDAD DE EVACUCION A

CENTRO DE ARBITRAJES Y MEDIACION
HEDY RUANE TORRE SIENTOS DE ROSA
SECRETARIA ARBITRAL



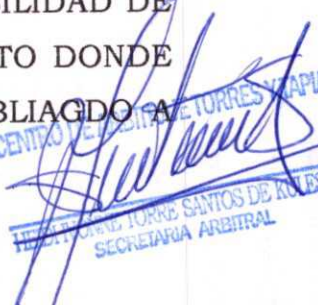
000017



DOS SEDIMENTADORES Y ADEMAS SE TENIA PROBLEMAS EN LA EPOCA DE LLUVIAS PARA LIMPIAR ESTA UNIDADES REQUIRIENDOSE DEL APOYO DE PERSONAL ADICIOANL HASTA POR UNA SEMANA PARA LOGARAR UNA LIMPIEZA Y ESTE HECHO VA CONTINUAR VA GENERAR INCONVENIENTES EN EL SITEMA DE TRATAMEINTO PUEDE AGUOIZARSE EN LA PROXIMA TEMPORADA DE LLUVIAS POR EFECTOS DEL FENOMENOD DELNIÑO EL CUAL PUEDE RESTRINGIR EL ABASTECIMIENTO O PARALIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA EN LA CIUDAD DE HUANUCO, ANTE ESTOS HECHOS LA GERENCIA OPERACIONAL VERIFICO LA PENDIENTES DE LAS TUBERIAS ENCONTRANDO QUE ERA INFERIORES A LAS DEL PROYECTO EMITIENDO EL INFORME CORREPONSIDNETES Y COMUNICANDOSE AL CONTRATISTA ADEMAS PARA TENER UNA OPINION Y UN SUSTENTO TECNICO INDEPENDIENTE MEDIANTE DE LOCACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SE TOMO LOS SERVICOOOS DEL PERITO ING. DANIEL DIAZ ALFARO QUIEN RATIFICO LAS DEFICIENCIAS DE LAS PENDIENTES Y LAS DEFICIENCIAS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO ASI COMO LA NO CONCLUSION D ELA OBRA.

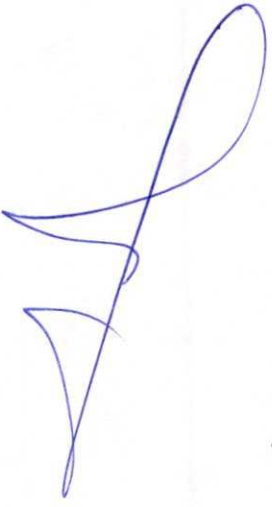
6. PARA QUE DIGA: POR QUE EN SU CONDICION DE GERENTE GENERAL DE SEDA HUANUCO S.A NO HA DESIGNADO EL COMITÉ DE RECEPCION D EOBRAS:

SI BIEN ES CIERTO QUE EL CONTRATISTA Y EL SUPERVIR COMUNICARON SOBRE LA TERMINACION DE LA OBRA LA EMPRESA TIENE LA RESPONSABILIDAD DE VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DONDE SE DETALLA QUE EL CONTRATISTA ESTA OBLIAGDO A



CENTRO DE ARBITRAJE TORRES YAPIA
INSTITUCION TORRE SANTOS DE KUEZA
SECRETARIA ARBITRAL

000016



EJECUTAR LO ESTABLECIDO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO ADEMÁS MI PERSONA HABÍA FORMULADO LAS OBSERVACIONES A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA LOS CUALES NO FUERON SUBSANADOS POR TAL MOTIVO LA GERENCIA GENERAL CONSIDERA QUE LA OBRA NO SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y NO ERA PROCEDENTE EL PAGO D ELA VALORIZACIÓN Y POR EFECTO NO SE CONSTITUIR LA COMISIÓN DE RECEPCIÓN.

7. PARA QUE DIGA: QUE PERJUCIOS ESTA GENERANDO A LA EMPRESA SEDA HUANUCO LA NO EJECUCION DE LA OBRA DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO.

COMO SU NOMBRE DEL PROYECTO LO INDICA LA OBRA LA FINALIDAD DE MEJORAR LA RED DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO D ELOS SEDIMENTADORES DE LA EPS SE DA HUANUCO TENIENDOSE EL INCONVENIENTE A LA FECHA DE QUE LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL LOS PRESEDIMENTADORES EN LO QUE RESPECTA A SUS SISTEMA DE ELIMINACION DE SUS SEDIMENTOS DE HA DETERIORADO EN VEZ DE MEJORAR GENERANDOSE MAYORES TRABAJOS PARA EVACUAR LOS SEDIMENTOS REQUERIENDOSE MAYOR TIEMPO Y PARALIZACION DE LAS UNIDAS ASI COMO EL EMPLEO DE PERSONAL ADICIONAL PARA CUMPLIR CON EL TRABAJO DE RETIRO DE LOS SEDIMENTOS HECHO CRITICO CON LA TEMPORADA DE LLUVIAS DONDE LOS VOLUMENES E INGRESO DE SEDIMENTOS ES BASTANTE GRANDE Y VEA SUPERAR LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL PERSONAL Y DE LA INFRAESTRUCTURA ACTUALMENTRE INSTALADA OBLIGANDO A LA RESTRIGCION DEL SERVICIOS Y GENERANDOSE


CENTRO DE ARCHIVO CORRESPONDENCIA
HIDRÁULICA Y OBRAS SANITARIAS DE HUANUCO
SECRETARIA GENERAL

000015

PROBLEMAS CON LOS USUARIOS POR LA PRESTACION DE UN SUMINISTRO DESCONTINUO.

Y cerrándose el Acta a la 10: 18 AM se concluyó con la declaración.

Asimismo con Resolución N° 08-2015-AU-TPVB-HCO de fecha 19 de Octubre de 2015 se dispone conforme al Art-45 de la ley de Arbitraje la Colaboración Judicial para la conducción de grado o fuerza con apoyo del Poder Judicial de los señores DAVID RODRIGUEZ VILLAVICENCIO, LUIS ENRIQUE CABANILLAS FERNANDEZ, JULIO ENRIQUE SAMILLAN ALACHE, JIMMY RICHARD TAPIA ZEVALLOS.

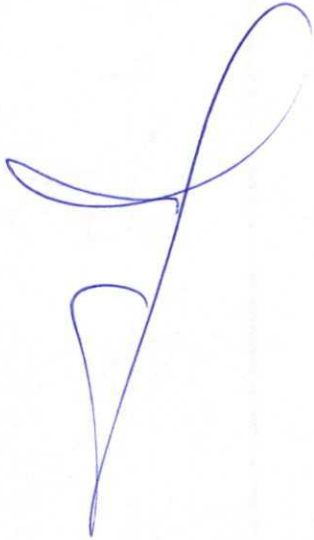
La misma que no dio resultado por declara improcedente el poder judicial conforme obra en el expediente, luego mediante Resolución N° 11-2015-AU-TPVB-HCO de fecha 05 de Noviembre de 2015 se reprogramo fecha para Audiencia de Pruebas para el día 11 de Noviembre de 2015, contando con la presencia de **JULIO ENRIQUE SAMILLAN ALACHE con el resultado siguiente en su declaración:**

1. PARA QUE DIGA : ¿CUÁL ES SU FUNCIÓN EN SEDA HUANUCO S.A Y CUALES SON SUS RESPONSABILIDADES CON RESPECTO A LA EJECUCION DE LA OBRA EN CONTROVERSIA?.

DIJO : He sido Gerente Operacional hasta julio del 2015, y actualmente me desempeño en la actividad de especialista en saneamiento físico legal de obras públicas, la gerencia que he administrado es de bastante carga laboral y he administrado la producción de planta, mantenimiento y proyecto de obras y drenaje fluvial y debajo de mí se encuentra proyecto Obras, en ese sentido el responsable de hacer el seguimiento de la obra

CENTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FISCALÍA
HEVANDO TORRES SANTI
SECRETARÍA ARBITRAL

000014



es el supervisor y de tras de ello está el coordinador de proyecto de obras.

2. PARA QUE DIGA : ¿EN LA CARTA N° 001-2015—GO-SEDA HUANUCO S.A COMUNICA AL SUPERVISOR, LAS OBSERVACIONES DE QUE EXISTA EL RIESGO DE DESMORONAMIENTO DEL CANAL REQUIRIENDOSE SE ADOpte LAS PREOCUPACIONES DEL CASO Y QUE SE INFORME SOBRE LAS ACCIONES TOMADAS, INDIQUE USTED QUE SI EL CONTRATISTA HA EFECTUADO EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES REQUERIDOS POR LA ENTIDAD?.

DIJO : Si efectivamente le ha cursado la carta al contratista,, supervisor y al proyectista; a fin de que levante la observaciones para mejorar la calidad de la obra.

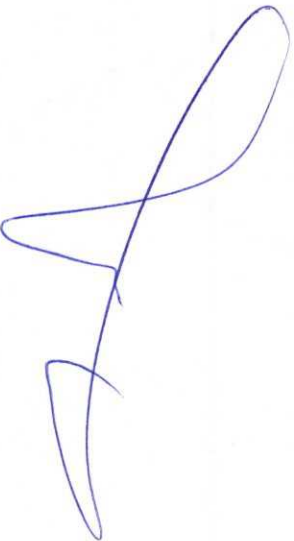
3. PARA QUE DIGA: EN EL INFORME N° 065-2015-GO. SEDA HUANUCO, MENCIONA QUE EN LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA RED DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO DE LOS SEDIMENTADORES DE LA EPS SEDA HUANUCO, SOCIEDAD ANONIMA DE LA LOCALIDAD DE CANCHAN ESTA INCONCLUSO CUAL ES EL SUSTENTO TECNICO PARA INDICAR QUE LA OBRA SE ENCUENTRA INCONCLUSA.

DIJO: Ordene el coordinador de proyecto de obras se apersona y verifique las partidas en la cual para su juicio está mal, primero las pendientes no estaban conforme al plano de obra había que resanar, el cuerpo de los buzones que el contratista no quiso cumplir aduciendo que estas no estaban presupuestadas y que conforme a la versión del deponente si estas estaban presupuestadas, y lo otro la llegada de las tuberías



CENTRO DE ADMINISTRACIÓN
TALLERES TORRE SANTOS DE HUANUCO
SECRETARÍA GENERAL

000013



sobresalían 20 centímetros que era recomendable su corte y que el contratista no aceptó, el cabezal de salida mostraba deficiencias en el caudal de desfogue situación que el coordinador de proyecto de obra observó que la tubería de desagüe estaba ladeado lo que suponía un aplastamiento del relleno encima de la clave del tubo, concluyendo que todas estas anomalías descritas no eran como recepcionar la obra conforme había hecho la anotación el contratista y reafirmada por la supervisión, situaciones anti técnicas que impedían solicitar al titular del pliego la recepción de obra y menos dar trámite a ninguna documentación de pago, por lo que no se paga la última valorización.

4. PARA QUE DIGA: INDIQUE LOS MOTIVOS POR EL CUAL LA GERENCIA OPERACIONAL NO PROCEDIO AL TRAMITE DEL PAGO DE LA VALORIZACION N° 03, CORRESPONDIENTE AL MES DE NERO DE 2015, PRESENTADO POR EL CONTARTISTA CRSIBE SCRL.

DIJO: Atendiendo a mi respuesta anterior, los trabajos no estaban concluidos.

5. PARA QUE DIGA: POR QUE EN SU CONDICION DE GERENTE OPERACIONAL DE SEDA HUANUCO, CONSIDERA QUE LA EMPRESA CRISBE SCRL NO HA CUMLIDO POR EL CONTRATO

Considera que el contratista no ha cumplido con sus obligaciones por una defectuosa supervisión que en todo momento no cautelo los interés de la entidad seda Huánuco S.A dejando claro que el contratista no obstante que existe supervisión tenía la obligación de ejecutar la obra de acuerdo a los términos contractuales



CENTRO DE ARBITRAJE Y RESOLUCIÓN
HEDIN CANZORRE SANTOS DE KULESZA
SECRETARIA ARBITRAL

000012

y al expediente técnico que al verificarse no estaban conforme a ello.

6. PARA QUE DIGA: INDIQUE POR QUE CONSIDERA QUE EL CONTRATISTA CRSIBE SCRL, HA EJECUTADO LA OBRA SIN TOMAR EN CUENTA LOS PLANOS Y LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EXPEDIENTE TECNICO Y CUAL ES EL SUSTENTO DOCUMENTADO DE ESTA ASEVERACION

DIJO: En concreto si tengo documentos que le ha cursado al contratista y al supervisor, a que su actuación se adecua a la normatividad de contrataciones y a su contrato suscrito con Seda Huanuco S.A.

7. PARA QUE DIGA: POR QUE EN SU CONDICION DE GERENTE OPERACIONAL DE LA EMPRESA SEDA HAUNUCO S.A, NO HA EFECTUADO EL REQUERIMEINTO PARA LA DIGNACION DEL COMITÉ DE RECEPCION DE OBRA.

DIJO; Remitiéndome a la respuestas anteriores que la obra no estaba concluida.

8. PARA QUE DIGA: QUE PERJUCIOS ESTA GENERANDO LA EMPRESA SEDA HUANUCO S.A , LA NO EJECUCION DE LA OBRA DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO

DIJO: De todas maneras una obra paraliza causa perjuicio económico.

SIENDO LAS 11:45 AM se concluyó con la declaración.

Asimismo siendo las 9:30 del día 11 de noviembre de 2015 procedió a rendir **SU MANIFESTACIÓN EL SEÑOR DAVID RODRÍGUEZ VILLAVICENCIO TENIENDO COMO RESULTADO LA SIGUIENTE TESTIMONIAL.**


CENTRO DE ARBITRAJES Y MEDIACIÓN
VERIFICACIÓN DE FIRMAS Y SELLOS
SECRETARÍA GENERAL

1. PARA QUE DIGA : ¿CUÁL ES SU FUNCIÓN EN SEDA HUANUCO S.A Y CUALES SON SUS RESPONSABILIDADES CON RESPECTO A LA EJECUCION DE LA OBRA EN CONTROVERSIA?.

DIJO : Estoy encargado de la Coordinación de Producción y Control de calidad, al estar encargado de toda esa área involucra las labores que se realiza en la planta de tratamiento y captación – canchan.

No tengo ninguna responsabilidad directa de la ejecución de la obra.

2. PARA QUE DIGA : ¿EN SU INOFORME N° 402-2014—GO-CC – SEDA HUANUCO, indica que existe el descontento de los operadores de captación, respecto al mejoramiento del desagüe en canchan, el cual no funciona y se atora en cada lavado de los presedimentadores, indique si se ha superado esta deficiencia a la fecha?.

DIJO :No se ha superado a la fecha lo manifestado por los operadores..

3. PARA QUE DIGA: QUE PROBLEMAS OPERATIVOS SE TIENE EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PRESIDIMENTADORES POR LA EJECUCION DEFICIENTE DE LA OBRA

4. DIJO: Como lo manifiestan los operadores es la inoperatividad del sistema de desagüe, es decir no funciona correctamente.

5. PARA QUE DIGA: INDIQUE SI EL CANAL DE CONDUCCION DE AGUA A LOS PRESIDIMENTADORES, POR DONDE SE HA INSTALADO LA RED DE COLECTORES DEL ALCANTARILLADO DE LOS PRESEDIMENTADORES, SE ENCUENTRAN AL MISMO NIVEL QUE TENIA ANTES DE LA EJECUCION DE LA OBRA O SE ESTA HUNDIENDO Y A QUE ATRIBUYE QUE ESTA OCURRIENDO EL HUNDIMIENTO.

DIJO: Es un problema técnico que tiene que ser absuelto por los especialistas.


CENTRO DE CONCILIACION Y TAPIA
HELENA MONTES CORTES
SECRETARIA ARBITRAL

000010

6. PARA QUE DIGA: QUE PERJUICIOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PRESEDIMENTADORES, ESTA GENERANDO A LA EMPRESA SEDA HUANUCO, LA EJECUCION DE LA OBRA POR EL CONTRATISTA CRISBE SCRL.

Está generando retraso en sus labores diarias de los operadores.
SIENDO LAS 09:54 AM se concluyó con la declaración.

VIII.- EMISION DEL LAUDO ARBITRAL

25.- En ese sentido, de acuerdo a lo establecido en el Acta de Conciliación y Determinación de Puntos Controvertidos, corresponde al Árbitro Único pronunciarse respecto de cada uno de los puntos controvertidos, teniendo en cuenta el mérito de las pruebas actuadas en el arbitraje, para determinar en base a la valoración conjunta de ellas, así como los fundamentos expuestos por la parte demandante, las consecuencias jurídicas que de acuerdo a derecho, se deriven para las partes en función de lo que se haya probado en el marco del arbitraje.

27.- Debe tenerse en cuenta que en el arbitraje no prima la verdad probatoria formal, sino que la búsqueda se centra fundamentalmente en torno a la verdad real. Del estudio de los documentos presentados, del desarrollo de la prueba testifical, del resultado de la inspección ocular o de la audiencia directa de las declaraciones de las partes, los árbitros van formando a su convencimiento interior y personal, tanto en el arbitraje interno como en el internacional⁷.

28.- Finalmente, el Árbitro deja constancia que en el estudio, análisis y deliberación ha tenido en cuenta todos los argumentos, escritos, y alegaciones presentadas por la demandante, así como todos los medios probatorios aportados, haciendo un análisis y una valoración en

⁷ Fernández Rosas. "Tratado de Arbitraje Comercial en América Latina". Volumen II. Ed. Iustre, 2008. P. 756


CENTRO DE ARBITRAJE TORRE SANTIS
HELIO WONNE TORRE SANTIS
SECRETARIO ARBITRAL

000009

conjunto, de manera que la no referencia a un argumento o una prueba no supone que no lo haya tomado en cuenta para la decisión.

29.- Por lo que, considerando lo expresado, el árbitro único dentro del plazo fijado para tal efecto, procede a dicta el laudo arbitral en los siguientes términos:

IX.- FUNDAMENTOS DE LA DECISION ARBITRAL

25.- Luego de haber atendido el conjunto de actos señalados en la demanda, se determina pronunciarse en función a las pretensiones demandadas, que éstas estén dentro de la competencia arbitral, derivada de la ley, aplicando en tal sentido el orden normativo instituido en el numeral 1.3 del artículo 52° de la Ley de Contrataciones del Estado, por los que deberán tomarse en cuenta la constitución política, la ley de materia y su reglamento⁸, así como las normas del derecho público y las del derecho privado;

26.- Que, en ese orden de ideas el árbitro único deberá circunscribir su actuación a lo dispuesto en el numeral 1.1 y 1.2 del artículo 52° de la ley de contrataciones, en las que autoriza ventilarse dentro del proceso arbitra aquellos controversias que se originan como consecuencia de la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad, e invalidez del contrato, como aquellos referidas a nulidad del contrato, resolución del contrato, ampliación del plazo contractual, recepción y conformidad de la prestación, valorización y metrados, liquidación de contrato y el pago, son arbitrables;

27.- Por otro lado, es importante señalar que conforme a lo dispuesto en el artículo 215° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, son materia arbitrales; a) Artículo 215 – Nulidad de contrato, b) artículo 170° - Efectos de las Resolución de contratos, c) Artículo 175° -

⁸ Decreto Legislativo N° 1017, modificado por la Ley N° 29873, y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 0184 – 2008 – EF, modificado por el Decreto Supremo N° 138 – 2012 – EF.

CENTRO DE ARBITRAJE TORRENTINA
HONORABLE TORRE SANTOS
SECRETARÍA ARBITRAL

000008

Ampliación del plazo contractual, d) artículo 176° - Recepción y Conformidad, e) Artículo 177° - Efectos de conformidad, f) Artículo 179° - Liquidación del Contrato de Consultoría, g) Artículo 181° - Plazo para los pagos, h) Artículo 184° - Inicio del plazo de ejecución de obra, i) Artículo 199° - Discrepancias respecto de valorizaciones o metrados, j) Artículo 201° - Procedimiento de Ampliación de plazo, k) Artículo 209° - Resolución de Contrato, l) Artículo 210° - Recepción de obra y plazos, m) Artículo 211° Liquidación del Contrato de Obra, n) Artículo 212° Efectos de la Liquidación; *aspectos que son necesarios para delimitar la competencia o jurisdicción arbitral, para dirimir una controversia, dado que el instituto jurídico arbitral es limitado a una jurisdicción – competencia, totalmente diferente al que tiene la función jurisdiccional de cuyo monopolio estatal los ostenta el poder judicial como expresión del estado constitucional de derecho en las que reposa el equilibrio de poderes que administra justicia en nombre del estado, que el arbitraje reduce su actuación a aquellos convenidos por las partes y éstas estén inmerso en una norma que habilita conforme acaba de señalarse.*

28.- Es así, que si bien en la demanda arbitral, pueden haberse hechos citas legales erradas, es función del árbitro o tribunal arbitral, en aplicación supletoria del artículo VII del Código Procesal Civil, pueden aplicarse la norma correcta, y de aquella que esté habilitado para el caso concreto, conforme se ha hecho mención expresa en el fundamento 26° 27 – por el principio del **jura novit curia**, pero no ir más allá de lo pretendido, o en todo caso aquella pretensión estar inmersa dentro de la normativa de cuya competencia es el árbitro, conforme se ha sostenido en los puntos precedentes;

28.- Basado en los fundamentos que se ha insertado en el presente LAUDO, deben determinarse si corresponde o no que el tribunal declare el incumplimiento de contrato de obra N° 119-2014 “MEJORAMIENTO DE LA RED DE COLECTORES DE

SECRETARÍA ARBITRAL
CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA
HEINZ ROBERTO CANTOS
11/11/2014

000007

ALCANTARILLADO DE LOS SEDIMENTADORES DE LA EPS SEDA HUANUCO S.A EN LA LOCALIDAD DE CANCHAN DEL DISTRITO DE HUANUCO, que conforme a las citas normativas previstas en el numeral 1.1 y 1.2 del artículo 52° de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 215° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, *no es competente el árbitro único, sobre la materia, pero sin embargo debe dejara sentada la posición que debe resolverse cuya pretensión por la misma entidad demandante, requiriendo al contratista el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de ejecución de la obra, conforme a lo dispuesto en el artículo 168°, 169° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y el inciso c) del artículo 40° de la ley de Contrataciones del estado, hechos por los cuales cuya pretensión es improcedente ejercitarse por la vía arbitral.*

29.- Por otra parte a la pretensión de si corresponde o no que el tribunal declare que la ejecución de la obra "MEJORAMIENTO DE LA RED D COLECTORES DE ALCANTARILLADO DE LOS SEDIMENTADORES DE LA EPS SEDA HUANUCO S. A EN LA LOCALIDAD DE CANCHAN DEL DISTRITO DE HUANUCO " hayan sido sin tomar en cuenta las especificaciones del expediente técnico y los planos respectivos con el que se contrató, ***pues ellas no se encuentran debidamente establecidas como para que sea cometida a la competencia arbitral conforme a las nomas que se ha citado en el fundamento 26 y 27, por lo que cuya exigencia corresponde ejercitarse por medio del supervisor de obra, conforme a lo dispuesto en el artículo 193° del Reglamento de la Ley de contrataciones del estado, dado que es competencia del mencionado funcionario o consultor en hacer cumplir no señalado en el expediente técnico de la obra, quien es a la vez el representante de la entidad en hacer cumplir la correcta ejecución de la obra, que si bien se ha solicitado la actuación de peritos y testigos en el proceso arbitral, pues ellas lo único que hacen es***

CENTRO DE ARBITRAJE
HELENE ROSA VILLALBA
SECRETARIA ARBITRAL

000006

generar convicción de que la ejecución de la obra ha sido ejecutado sin la debida observancia de la debida pericia técnica profesional, pero no por ellas puedan convertirse como competencia arbitral que deben observarse la norma, que al reservar cuya acción de verificación y control, pues corresponde a la entidad SEDA - HUANUCO, demandante en canalizar su observación por el conducto correspondiente de hacerla de conocimiento al contratista de los defectos y errores en la ejecución de la obra que son manifiestos y causan una pérdida económica para la entidad - empresa pública, pero al no estar dentro de la competencia arbitral, pues no cabe más que declararla improcedente en cuyo extremo de su petitorio.

30.- Que, en este extremo de la determinación si corresponde o no que el tribunal arbitral exhorte al ente competente en conformar el comité de recepción de obra, pues deben puntualizar que una vez culminado la prestación de la ejecución de la obra, corresponde conformarse el comité de recepción de obra que deben estar integradas por dos ingenieros conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del numeral 1) del artículo 210° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, siempre que se hayan cumplido con los presupuestos legales señaladas en la norma que acaba de señalarse, por lo que no solo corresponde exhortar, sino ORDENAR la conformación del comité de recepción de obra, a la entidad demandante SEDA HUANUCO S.A de las que además es preciso establecer que en tanto se cumpla con dicha acción administrativas, se podrá ejercitar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de ejecución de obra, apercibiendo el cumplimiento de las obligaciones que tiene el contratista CRISBE S.R.L, conforme a lo dispuesto en el artículo 169° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, consideraciones éstas por las que en la sede arbitral se debe ordenar el cumplimiento de la conformación del comité de recepción de obra,

CENTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN
HECTOR TORRES SANCOS DE ALFARO
SECRETARÍA ARBITRAL

000005

atendiendo previamente al informe de la supervisión de la obra, consultor de obra, quien debe dar cuenta del estado actual de la ejecución de la obra, por cuanto además deben puntualizarse que se ha tenido limitaciones en tomar conocimiento de su estado de ejecución de la obra, por omisión a la contestación de la demanda por parte de CRISBE S.R.L, por lo que el árbitro único no tiene más elementos de prueba que pudiera cambiar el sentido de la decisión de ordenar la conformación del comité de recepción de obra – previamente para el cual solicitarse el informe de la supervisión, que de no contar con dicha información que diera cuenta del estado de ejecución de la obra, debería la entidad adoptar el apercibimiento tanta veces señalada en el presente punto de la decisión que se va formando en el presente laudo arbitral.

31.- Conforme al fundamento expuesto en el numeral 26 y 27 de presente laudo, deberá optarse o reservarse en determinar si corresponde o no que este tribunal ordene un reconocimiento de indemnización por la impericia en la ejecución contractual de cuyo resultado obtenerse de la labor pericial, **pues por la especialidad de la norma prevista en el artículo 190° del Reglamento de la Ley de Contrataciones, éstas tiene asignadas en la supervisión de la ejecución de la obra, en señalar si existió no impericia o pericia en el cumplimiento de las obligaciones de la ejecución de obra por parte de la demandada – CRISBE S.R.L, pero no está en la esfera de competencia arbitral, por lo que al estar aislado cuya pretensión de la competencia arbitral, en este extremo deben declararse la improcedencia de la demanda.**

32.- Reiterando que el árbitro unipersonal tiene competencia derivada de la norma, que están expresamente señaladas en el fundamento 26 y 27 del presente, por lo que determinar si corresponde o no que el tribunal arbitral ordene al demandado la culminación de la obra, y

CENTRO DE ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
FEDERACIÓN ECUATORIANA DE CÁMARA DE COMERCIO
SECRETARÍA ARBITRAL

000004

no dar por concluido que pudiera habitar la conformación del comité de recepción, lo que deberá ordenar al supervisor de la entidad actuar conforme a ley, éstas corresponden única y exclusivamente a la entidad, atendiendo de manera puntual a los señalados en el artículo 210° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, de las que se infiere, que una vez culminada la obra, éstas deben ser verificadas por la supervisión de obra, en tanto cuenta con la conformidad de éste profesional – consultor supervisor, siendo ésta el que debe solicitar a la entidad en conformar el comité de recepción de obra, y desde allí la entidad demanda puede ejercitar las observaciones de la ejecución de la obra, con las instrumentales – medios probatorios del presente proceso arbitral -, que pudieran dar lugar al cumplimiento de las deficiencias advertidas en el proceso de ejecución de la obra, pero puntualmente conforme a norma el árbitro único no tiene facultades arbitrales, por lo que en este extremo de la demanda resulta también improcedente.

33.- Por la conducta demostrada por el demandado – CRISBE S.R.L. corresponde establecer que el pagos de los gastos arbitrales sean de manera equitativa, por cuanto muchas de las pretensiones fueron declaradas improcedentes, no resultando razonable ni proporcional cargar la totalidad de los gastos arbitrales a la demanda, sino asumirse en montos iguales, que reitero por la conducta omisiva del demandado, de las que se infiere de una actuación en contra de la buena fe en el proceso arbitral – prevista en el artículo 38° del Decreto Legislativo N° 1071 – Ley de Arbitraje, de las que se desliza que las partes están obligadas a observar el principio de buen fe en todas sus actos e intervenciones en el curso de las actuaciones arbitrales y a colaborar con el tribunal arbitral en el desarrollo del arbitraje, del proceso arbitral, por lo que advertencias ilegales proveniente de la empresa CRISBE S.R.L, no lo excluye de asumir parte de los costos arbitrales.

CENTRO DE CONCILIACIÓN Y TALA
HEDIN ANNE TORRE SANTOS DE ALARZA
SECRETARÍA ARBITRAL

000003

por cuanto en todo caso debía adoptar vías legítimamente legales aquel demandante renuente en someterse a un proceso arbitral totalmente imparcial con estricta lealtad al orden jurídico que es una garantía de tutela jurisdiccional efectivos dentro del debido proceso. En tal sentido corresponde determinar que el costo arbitral sea asumido en partes iguales.

32.- En el extremo de determinar si corresponde o no que este tribunal ordene a la demandada el pago por indemnización por daños y perjuicios ocasionados por el contratista por incumplimiento de sus obligaciones contractuales, *pues éstas están asociados a los aspectos ligados de aquellas en las que el árbitro tiene competencia, pero es imposible determinar la indemnización de daños y perjuicios en las que no se cuenta con la competencia, hechos por las cuales además advertidas en los puntos anteriores, corresponde declarar improcedente en este extrema de la pretensión.*

33.- Finalmente señalar que el desarrollo del proceso arbitral ha tenido mucho cuidado en excederse de las competencias en las cuales actuar, de allí que el punto de partido para cuya decisión es el artículo 52° de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017, modificado por la Ley N° 29873, el artículo 215° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Supremo N° 083 - 2008 - EF, modificado por el Decreto Supremo N° 138 - 2012 - EF, los artículo 55°, 56° y 57° de la Ley de Arbitraje - aprobado por el Decreto Legislativo N° 1071, las que sirvieron valorar el conjunto de los medios probatorios, la pretensión demanda, todos ellos bajo el principio de la unidad de prueba, pertinencia y conducencia, el árbitro único en el siguiente sentido:

CENTRO DE ARBITRAJES Y TALA
HEIDI CANE TORRE SANTOS DE COLESA
SECRETARIA ARBITRAL

000002

EMITE EL LAUDO DE LA MANERA SIGUIENTE:

PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE LA DEMANDA INCOADA POR LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUÁNUCO SOCIEDAD ANÓNIMA S.A SEDA HUANUCO S.A DE FOJAS 000211 AL 000224, EN ATENCIÓN A LOS FUNDAMENTOS EXPUESTOS EN EL PRESENTE LAUDO.

SEGUNDO.- ORDENAR A LA DEMANDANTE SEDA - HUANUCO S.A CONSTITUYA EL COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA, CON INFORME PREVIO DE LA SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:

TERCERO.- ESTABLECER QUE EL COSTO DEL PROCESO ARBITRAL SEAN ASUMIDOS EN PARTES IGUALES POR EL DEMANDANTE SEDA HUANUCO S.A Y DEMANDADO EMPRESA CRISBE S.C.R.L

TEODOMIRO PELAYO BETETA VENTURA.

ARBITRO UNICO

CAH N° 1706

CENTRO DE ARBITRAJ TORRES Y TAPIA

**HELENA TORRE SANTOS DE TOLÉSA
SECRETARIA ARBITRAL**

000002
000001